

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 ramadan 1439 – 12 juin 2018

161^{ème} année

N° 47

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2018-502 du 7 juin 2018, portant approbation des délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission au nom et pour le compte de l'Etat, d'un emprunt obligataire sur le marché financier international ... 2509
Nomination de directeurs 2059

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture 2059

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret gouvernemental n° 2018-504 du 7 juin 2018, fixant les conditions et modalités de la régularisation de la situation des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat..... 2065
Décret gouvernemental n° 2018-505 du 7 juin 2018, relatif à la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat et la fixation de son organisation et de ses modalités de fonctionnement 2067
Nomination d'un chef de bureau 2069
Nomination d'un sous-directeur 2069
Nomination d'un contrôleur général 2069

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections du n°
2018-85 à 2018-153 du 17 mai 2018, portant proclamation des résultats
définitifs des élections de certaines municipalités 2070

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2018-502 du 7 juin 2018, portant approbation des délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission au nom et pour le compte de l'Etat, d'un emprunt obligataire sur le marché financier international.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la constitution et notamment ses articles 65 et 94,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu les délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et pour le compte de l'Etat sur le marché financier international,

Vu l'avis de la commission de l'assemblée des représentants du peuple chargée des finances,

Vu l'avis du ministre des finances.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont approuvées les délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission sur le marché financier international d'un emprunt obligataire en euro au nom et pour le compte de l'Etat, d'un montant équivalent au maximum à mille millions de dollars américains.

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du chef du gouvernement du 12 juin 2018.

Monsieur Mehrez Saïdi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 12 juin 2018.

Monsieur Ahmed Jaafer, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement à la Présidence du gouvernement.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté à l'article 5 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé un numéro 11 libellé comme suit :

11) La cellule de la bonne gouvernance.

Art. 2 - Est abrogé le dernier paragraphe de l'article 7 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7 (dernier paragraphe (nouveau)) - Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale assisté de deux (2) cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 3 - Est abrogé le dernier paragraphe de l'article 11 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11 (dernier paragraphe (nouveau)) - Le bureau de restructuration des terres domaniales agricoles est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Le bureau comprend :

a) La cellule de restructuration des terres domaniales agricoles :

Elle est chargée notamment de l'exécution du plan de restructuration des terres domaniales agricoles et de la coordination entre les différents services qui l'assure.

La cellule de restructuration des terres domaniales agricoles est dirigée par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale assisté de deux (2) cadres ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale et de quatre (4) cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

b) La cellule de suivi des terres domaniales agricoles :

Elle est chargée notamment du suivi de l'exécution des programmes de mise en valeur et de développement agricole dans les terres domaniales agricoles restructurées et de s'assurer de leur bonne exploitation en coordination avec les services concernés et les cellules régionales créées aux commissariats régionaux au développement agricole.

La cellule de suivi des terres domaniales agricoles est dirigée par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale assisté de deux (2) cadres ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale et de quatre (4) cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 4 - Est ajouté à l'article 14 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé un article 14 bis libellé comme suit :

Article 14 (bis) - La cellule de la bonne gouvernance. Elle est chargée notamment de :

- enquêter et investiguer les dossiers relatifs à la corruption administrative et financière portés à sa connaissance,

- assurer le suivi de l'issu des dossiers de corruption traduits devant les instances disciplinaires en coordination avec les services compétents,

- assurer le suivi de l'issu des dossiers de corruption objets de poursuite judiciaire en coordination avec les services juridiques du ministère,

- élaborer des rapports périodiques sur les dossiers de corruption administrative et financière au ministère,

- coordonner avec les structures chargées de l'inspection générale au ministère et toutes les structures ayant trait aux dossiers de corruption administrative et financière,

- élaborer des conceptions pour pallier au phénomène de corruption en coordination avec toutes les parties intervenantes,

- élaborer des conceptions de bonne gouvernance et pour pallier au phénomène de corruption administrative- et financière en coordination avec les services compétents à la Présidence du Gouvernement.

La cellule de la bonne gouvernance est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale assisté de 2 cadres ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 5 - La dénomination de « la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation » visée à l'article 20 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, est modifiée comme suit :

« La direction générale de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des documents ».

Art. 6 - Est ajouté au paragraphe premier de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé ce qui suit :

- élaborer les projets de textes de conventions internationales relatives au secteur de l'agriculture et de la pêche en coordination avec les services techniques compétents et d'assurer le suivi des procédures de leur approbation.

Art. 7 - L'expression « Elle comprend 3 directions » au début du paragraphe 2 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé est remplacée par « Elle comprend trois (3) directions et un observatoire national de suivi des exploitations agricoles ».

Art. 8 - Est ajouté au sous-paragraphe premier du numéro 1 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé ce qui suit :

- élaborer les projets de textes de conventions internationales relatives au secteur de l'agriculture et de la pêche en coordination avec les services techniques compétents et d'assurer le suivi des procédures de leur approbation.

Art. 9 - Est abrogé le deuxième sous-paragraphe du numéro 1 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Elle comprend trois (3) sous-directions :

a) La sous-direction de la législation avec 2 services :

- le service de la banque de données juridiques,
- le service de la mise en forme et de la traduction.

b) La sous-direction des consultations et des études juridiques avec un service des études juridiques.

c) La sous-direction des conventions internationales dans le secteur de l'agriculture et de la pêche avec un service des conventions internationales.

Art. 10 - Est abrogé le deuxième sous-paragraphe du numéro 2 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Elle comprend deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction du contentieux administratif avec deux (2) services :

- le service du contentieux du personnel,
- le service du contentieux foncier,

b) La sous-direction du contentieux judiciaire avec deux (2) services :

- le service du contentieux civil,
- le service du contentieux pénal.

Art. 11 - Est abrogé le numéro 3 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 21 (numéro 3 (nouveau)) - La direction des études et des aménagements fonciers et agraires.

Elle est chargée notamment de :

- élaborer les études foncières et agraires,

- assurer le suivi et l'appui des opérations de réforme agraire dans les périmètres irrigués et les terres en sec,

- appliquer la législation relative à la protection des terres agricoles,

- exécuter les opérations immobilières intéressant le département et les organismes sous-tutelle.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction des études foncières et agraires avec deux (2) services :

- le service du réaménagement foncier et agraire,
- le service des études foncières.

b) La sous-direction de la protection des terres agricoles avec deux (2) services :

- le service des études des projets d'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
- le service technique du suivi et de la mise à jour des cartes de protection des terres agricoles.

Art. 12 - Est ajouté à l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé ce qui suit :

4- L'observatoire national de suivi des exploitations agricoles.

Il est chargé notamment de :

- collecter les informations et les données juridiques et foncières relatives aux exploitations agricoles, les étudier et veiller à sa bonne utilisation en vue de développement de l'activité agricole

- assurer le suivi du phénomène de morcellement des terres agricoles et les cas d'abandon, investiguer leurs causes et proposer les solutions susceptibles d'y remédier,

- élaborer une base de données des exploitations agricoles, la mettre à jour et veiller à sa bonne exploitation,

- proposer les mesures susceptibles d'optimiser la rentabilité des exploitations agricoles.

L'observatoire national de suivi des exploitations agricoles, dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale, comprend deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction du suivi des exploitations agricoles avec un service d'analyse de données et de planification.

b) La sous-direction des données foncières et agraires avec un service de la banque de données agraires.

Art. 13 - Est abrogé l'article 24 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 24 (nouveau) - La direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents :

Elle est chargée notamment de :

- exécuter les programmes de développement administratif en coordination avec les services compétents de la Présidence du gouvernement,

- préparer, réviser et établir les procédures administratives en adoptant les nouvelles technologies de l'information et de la communication et ce en coordination avec les structures centrales et régionales du ministère,

- étudier les projets d'organisation administrative du ministère et des structures relevant de sa tutelle,

- préparer et exécuter le projet de la qualité des prestations administratives en coordination avec l'unité de la qualité des prestations administratives à la Présidence du gouvernement,

- développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère et des établissements publics qui en relèvent et ce en exécutant les plans stratégiques et les actions et notamment ceux relatifs au développement de l'administration électronique et l'instauration des prestations interactives en ligne,

- superviser et assurer le suivi des plans et les projets informatiques et notamment ceux relatifs à l'instauration des prestations interactives en ligne au niveau des entreprises et des établissements publics relevant de l'autorité du ministère,

- concevoir, établir et exécuter la politique du ministère dans le domaine de la sécurité informatique,

- assurer l'exploitation optimale des équipements, des matériels et des logiciels informatiques installés au ministère et veiller à leur maintenance,

- préparer et exécuter le programme de gestion des documents au niveau des services centraux en collaboration avec les archives nationales.

Elle comprend deux (2) directions :

1- La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique :

Elle est chargée notamment de :

- coordonner l'activité du département en matière de réforme et de développement administratifs avec les services concernés de la Présidence du gouvernement,

- élaborer, suivre et exécuter le programme de qualité aux services publics,

- développer et simplifier les procédures administratives en coordination avec les services compétents au ministère, rationaliser les imprimés administratifs et améliorer le fonctionnement des services,

- élaborer et assurer le suivi de la mise à jour des manuels de procédures, des plans de chargement du personnel et de tout autre instrument de rationalisation de l'action administrative,

- étudier et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation de la décentralisation des services du département, cerner les difficultés qui en résultent et rechercher les solutions à leur apporter,

- étudier les projets d'organisation administrative du ministère et des structures relevant de sa tutelle,

- développer et assurer le suivi des prestations administratives et notamment celles qui sont interactives en ligne,

- présenter des propositions pour fixer la politique du ministère en matière de liaison des réseaux informatiques entre les structures centrales et régionales relevant du ministère et entre lesdits réseaux et les autres structures externes pour l'exploitation des services internet et des applications nationales,

- étudier les impacts concernant la liaison interne des services administratifs centraux et régionaux et la sécurité des transactions électroniques en coordination avec les structures et les établissements supervisant le secteur de la sécurité informatique,

- assurer la sécurité physique des équipements et des matériels,

- assurer l'exploitation optimale des équipements, des matériels et des logiciels informatiques installés au département et veiller à leur maintenance,

- élaborer, exécuter et assurer le suivi du plan directeur informatique du ministère en collaboration avec les services concernés,

- superviser et assurer le suivi des plans et des actions informatiques au niveau des entreprises et des établissements publics,

- assurer la bonne utilisation et la maintenance des matériels et logiciels informatiques,

- préparer le programme de formation en informatique.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction de l'organisation et des méthodes avec trois (3) services :

- le service des études organisationnelles,
- le service du développement des procédures administratives,

- le service du développement des prestations administrative en ligne.

b) La sous-direction de l'informatique avec trois (3) services :

- le service du suivi des études et des projets informatiques,

- le service de l'exploitation et de la maintenance des matériels, le service de la sécurité informatique.

2 - La direction de la gestion des documents et des archives et bibliothèque :

Elle est chargée notamment de :

- élaborer et mettre en application le programme de gestion des documents produits ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leurs activités et ce en collaboration avec les archives nationales.

- établir un système de classification des documents courants des services du ministère et veiller à sa bonne application.

- élaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et veiller à l'application de ses prescriptions.

- collecter, organiser et conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés et organiser leur communication et leur exploitation.

- trier les archives, verser les archives définitives aux archives nationales et procéder à l'élimination des archives.

- coordonner entre les structures du ministère en matière de gestion des documents administratifs et des archives.

- assurer le suivi de l'exécution des recommandations du conseil supérieur des archives.

- acquérir et rassembler les documents et les informations quels qu'en soit l'origine et le support qui concernent les domaines relevant des attributions du ministère.

- accomplir pour ces documents et informations toutes les opérations relatives à leur traitement matériel, à leur conservation et à leur communication aux utilisateurs, entreprendre des actions de coopération et d'échange d'expertise avec les services et les organismes similaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays,

- élaborer un programme de formation à la bibliothèque,

A cet effet, elle comprend :

a) La sous-direction des archives courantes et intermédiaires avec trois (3) services :

- le service de programmation et de coordination,

- le service des archives courantes,

- le service des archives intermédiaires.

b) La sous-direction des recherches, des informations et de la documentation avec deux (2) services :

- le service des recherches et de la banque des données,

- le service de la documentation et de la bibliothèque.

Art. 14 - Est abrogé le deuxième paragraphe du n° 1 de l'article 25 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 25 (n° 1 (deuxième paragraphe (nouveau)))

- Elle comprend quatre sous-directions et un service :

a) la sous-direction du personnel fonctionnaire avec trois (3) services :

- le service de la gestion des fonctionnaires des administrations centrales,

- le service de suivi de la gestion des fonctionnaires relevant des commissariats régionaux au développement agricole et des établissements publics à caractère administrative,

- le service des emplois fonctionnels.

b) La sous-direction du personnel ouvrier avec deux (2) services :

- le service de la gestion des ouvriers des administrations centrales.

- le service de la gestion des ouvriers des commissariats régionaux au développement agricole et des établissements publics à caractère administratif,

c) la sous-direction des études et de la gestion prévisionnelle des ressources humaines avec deux services :

- le service des études,
- le service de la gestion prévisionnelle des ressources humaines.

d) La sous-direction de la formation et des concours avec deux (2) services :

- le service de la formation,
- le service des concours.

e) Le service social.

Art. 15 - Est ajouté au point « d » du numéro 2 de l'article 25 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé un dernier paragraphe libellé comme suit :

« Et elle comprend deux (2) services :

- le service des marchés, des études et des travaux,
- le service des marchés de l'informatique et des marchés d'approvisionnement des outils et des services.

Art. 16 - Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 26 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 26 (deuxième paragraphe (nouveau)) - Elle comprend trois (3) sous-directions :

a) La sous-direction du suivi des obligations mises à la charge des entreprises et des établissements publics avec deux (2) services :

- le service des budgets et des contrats-programmes et contrats objectifs,
- le service du suivi des organes de gestion.

b) La sous-direction du suivi de la gestion des ressources humaines et financières des entreprises et des établissements publics avec deux (2) services :

- le service du suivi des équilibres financiers,
- le service du suivi de la gestion des ressources humaines.

c) La sous-direction des études et de la restructuration.

Art. 17 - La dénomination de «la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles» visée au point 2 de l'article 27 et à l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, est modifiée comme suit :

« La direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles ».

Art. 18 - Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, et remplacé comme suit :

Article 29 (deuxième paragraphe (nouveau)) - Elle comprend deux (2) directions.

Art. 19 - La dénomination de « la direction de l'homologation et du contrôle de la qualité » visée au n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, est modifiée comme suit :

« La direction de l'homologation et du contrôle de la qualité des intrants agricoles ».

Art. 20 - L'expression « Elle comprend deux (2) sous-directions » au début du paragraphe 2 du n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé est remplacée par « Elle comprend trois (3) sous-directions ».

Art. 21 - Est abrogé le sous-paragraphe « a » du n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 29 (sous paragraphe a du n° 1 (nouveau)) :

a- la sous direction des semences et plants avec trois (3) services :

- le service de certification de la multiplication des semences et plants.

- le service d'évaluation, d'homologation et de protection des obtentions végétales.

- le service de contrôle de la qualité des produits.

Art. 22 - Est ajouté au n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, ce qui suit :

c) La sous-direction des analyses et des normes avec trois (3) services :

- le service des analyses chimiques,

- le service des analyses des semences et des plants,

- le service des analyses virales.

Art. 23 - Est abrogé le deuxième paragraphe du n° 2 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 29 (n° 2 (deuxième paragraphe (nouveau)))

- Elle comprend quatre (4) sous-directions :

a) La sous-direction du contrôle et de la veille interne avec quatre (4) services :

- le service des maladies et des nématodes,

- le service des insectes,

- le service du criquet et des vertèbres,

- le service des herbes nuisibles.

b) La sous-direction de la protection et du contrôle au Nord avec un service des ennemis de culture au Nord.

c) La sous-direction de la protection et du contrôle au Centre avec un service des ennemis de culture au Centre.

d) La sous-direction de la protection et du contrôle au Sud avec un service des ennemis de culture au Sud.

Art. 24 - Sont abrogés le n° 3 et le n° 4 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé.

Art. 25 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mai 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2018-504 du 7 juin 2018, fixant les conditions et modalités de la régularisation de la situation des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé de l'Etat,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment l'article 86, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier est la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 86,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier est la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-63 du 25 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions relatives au cadre légal de la régularisation de situation des anciens regroupements résidentiels bâtis avant l'année 2000 sur le domaine privé de l'Etat et les conditions et modalités et prix de leur vente.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental porte autorisation de céder directement, aux occupants de bonne foi, les bâtiments à caractère d'habitat bâtis avant l'année 2000 sur le domaine privé de l'Etat et ayant une vocation compatible avec la régularisation envisagée.

Les occupants des terrains nus ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Il est considéré de bonne foi en vertu des dispositions du présent décret gouvernemental :

- toute personne dont l'Etat ou les collectivités locales ou régionales approuve la résidence sur le terrain qu'il occupe. Le raccordement aux réseaux publics ou l'autorisation de bâtir ne sont pas considérés comme approbation,

- toute personne ayant acquis un terrain revenant au patrimoine de l'Etat suite à une déchéance de droit du bénéficiaire de l'attribution d'un immeuble agricole,

- les bénéficiaires dans le cadre des programmes de développement rural,
- les personnes résidentes sur des regroupements résidentiels faisant partie des terrains ayant perdu la vocation agricole et relevant encore du domaine privé de l'Etat dont les Waqf et les terrains de Sayalins, les terrains relevant des dispositions du décret du 9 septembre 1948, relatif aux anciens lotissements ruraux et les terrains relevant des dispositions de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970, relative aux modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole,
- les personnes qui ont été logées par des actes administratifs émanant des autorités centrales et régionales.

Art. 4 - Les immeubles à usage d'habitat bâtis avant l'année 2000 sont cédés conformément aux prix indiqués au tableau suivant :

Classification de la délégation où se trouve le terrain selon l'indice du développement régional	Bénéficiaire ayant contrat de vente avec autrui	Bénéficiaire sans contrat	Bénéficiaire démuné * (avec ou sans contrat)
classe n° 1	6 dinars le mètre carré	10 dinars le mètre carré	5 dinars le mètre carré
classe n° 2	8 dinars le mètre carré	12 dinars le mètre carré	5 dinars le mètre carré
Classe n° 3	15 dinars le mètre carré	20 dinars le mètre carré	5 dinars le mètre carré

Classe n° 1 : concerne les immeubles sis aux délégations classées en dernier tiers de la liste relative à l'indice de développement régional.

Classe n° 2 : concerne les immeubles sis aux délégations classées en deuxième tiers de la liste relative à l'indice de développement régional.

Classe n° 3 : concerne les immeubles sis aux délégations classées en premier tiers de la liste relative à l'indice de développement régional.

Est prise en considération la dernière liste relative à l'indice de développement régional en vigueur en date de la régularisation.

Est considéré comme bénéficiaire démuné toute personne bénéficiant de l'allocation pour les familles démunies ou ayant une carte de soin gratuite.

Art. 5 - Le ministre chargé des domaines de l'Etat signera les contrats avec les personnes concernées par la régularisation après paiement du prix de la vente.

Le paiement du prix peut être effectué en trois tranches avec application d'un taux d'échelonnement annuel de 7% comme suit :

- une avance de 40% avant la signature du contrat,
- 30% une année à compter de la date de signature du contrat,
- 30% après 2 ans de la date de signature du contrat.

Avec hypothèque de l'immeuble en vue de garantir le paiement du restant du prix et interdiction au bénéficiaire de vendre le bien immeuble durant les cinq années qui suivent la date de signature du contrat.

Le prix de la vente est déposé dans le compte spécial ouvert auprès de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Art. 6 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des affaires locales et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre des affaires
locales et de l'environnement

Riadh Mouakher

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires
foncières

Mabrouk Korchid

Décret gouvernemental n° 2018-505 du 7 juin 2018, relatif à la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la régularisation de la situation foncières des anciens regroupements résidentiel bâties sur le domaine privé de l'Etat et la fixation de son organisation et de ses modalités de fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé de l'Etat,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment l'article 86, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-63 du 25 juin 2001,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère chargé des domaines de l'Etat une unité de gestion par objectifs pour réaliser le projet de la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâties sur le domaine privé de l'Etat.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs est chargée, en coordination avec les ministères et organismes intervenant dans le processus de régularisation, notamment de :

- étudier les dossiers concernés par la régularisation préparés par les services régionaux du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les classer selon le degré de complexité due aux procédures préalables à la régularisation,

- fixer un échéancier pour la régularisation,

- préparer les dossiers à caractère juridiques et techniques nécessaires à la régularisation et les transmettre aux parties compétentes, pour en décider,

- préparer des projets des conventions cadres avec les partenaires dans le processus de régularisation et les transmettre pour ratification,

- coordonner avec le ministère chargé de l'urbanisme en vue d'activer le processus visant la couverture des regroupements résidentiels objet de régularisation par des plans d'aménagement urbain.

Art. 3 - La durée de réalisation des travaux de l'unité de gestion par objectif est fixée à trois (3) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental. Cette durée comporte deux phases :

Première phase : Elle s'étale sur une seule année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend notamment :

- la fixation de la liste définitive des personnes concernées par la régularisation,
- l'élaboration des études et évaluation des différentes situations concernées par la régularisation et les classer selon le degré de complexité,
- préparation des projets des conventions nécessaires pour la réalisation dudit projet,
- fixer un échéance d'exécution,
- la signature des contrats des situations non complexes.

Cette phase doit être clôturée par l'élaboration de rapports qui sont transmis aux services régionaux du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières territorialement compétents.

Deuxième phase : Elle s'étale sur deux années à compter de la date de clôture de la première phase et comprend notamment :

- l'achèvement de l'élaboration des dossiers techniques et juridiques nécessaires,
- élaboration des contrats de vente,
- élaboration d'un rapport final du projet assortis suivi de recommandation de prolongation du projet le cas échéant.

Art. 4 - Les résultats des travaux de l'unité de gestion par objectifs sont évalués selon les critères suivants :

- le respect des délais d'exécution du projet conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret gouvernemental,
- la réalisation des objectifs escomptés du projet,
- le degré de réalisation des programmes de travail annuels de l'unité de gestion par objectifs,
- le degré de réalisation des recommandations du comité de suivi et de pilotage du projet créé conformément à l'article 6 du présent décret gouvernemental,

- les difficultés entravant l'exécution et les dispositions prises pour les résoudre,

- l'efficacité de l'intervention de régulation du rythme d'exécution.

Art. 5 - L'unité comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité ayant emploi et avantages d'un directeur général d'administration centrale,
- deux cadres ayant emploi et avantages de directeur d'administration centrale,
- deux cadres ayant emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale,
- quatre cadres ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6 - Est créée au sein du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, une commission présidée par le ministre chargé des domaines de l'Etat ou son représentant, chargée du suivi des missions confiées à l'unité susvisée et à leur évaluation conformément aux critères définis dans l'article 4 du présent décret gouvernemental.

La commission se compose de membres représentant les ministères et les structures publiques concernées par la régularisation y compris un représentant de la Présidence du gouvernement.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du chef du gouvernement.

Le président de la commission peut convoquer en cas de besoin toute personne dont l'avis est jugé utile et le faire participer à ses travaux et ce, parmi les représentants des ministères et des structures concernées ainsi que toute autre instance, organisation ou association concernées.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trois mois et chaque fois qu'il est nécessaire. Elle ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la commission sera convoquée à se réunir une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, ses délibérations sont valables indépendamment du nombre des membres présents.

La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Le ministre chargé des domaines de l'Etat soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs.

Art. 7 - L'unité peut recourir à l'expertise et la compétence des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics et qui sont désignés par décision du ministre chargé des domaines de l'Etat sur avis de leurs supérieurs administratifs.

Elle peut également recourir à des experts et des compétences issus du secteur privé en cas de besoin et qui sont désignés par décision du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8 - Le ministre des finances et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires
foncières
Mabrouk Korchid

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 22 mai 2018.

Mademoiselle Fatma Gannouma, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef du bureau des études juridiques et des affaires communes à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 22 mai 2018.

Monsieur Mohamed Dhibi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des biens non agricoles de l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Manouba au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 22 mai 2018.

Madame Henda Arfaoui, contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommée dans le grade de contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

instance supérieure indépendante pour les élections

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections du n° 2018-85 à 2018-153 du 17 mai 2018, portant proclamation des résultats définitifs des élections de certaines municipalités ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus